

تاریخ:

شماره:

«بسمه تعالی»



محل الصاق
تمبر مالیاتی

تعهدنامه ارائه خدمات اینترنتی آی پاسارگاد

این تعهدنامه بر اساس کلیه مقررات تدوین شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مشتری با مشخصات زیر قبول و مورد تعهد می باشد:

۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به عنوان مالک سامانه آی پاسارگاد که از این پس "سامانه" نامیده می شود به عنوان نماینده مدیر ثبت می باشد. لذا با امضا این تعهدنامه از سوی مشتری، نیازی به ثبت نام و مراجعه مجدد به شعبه مدیر ثبت مربوط به هر صندوق سرمایه گذاری نمی باشد.

۲ مشتری قبول می نماید که کلیه اطلاعات و مدارک لازم برای ارائه خدمات مختلف در اختیار شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان قرار گیرد.

۳ رمز ورود به سامانه به صورت ثابت و بر اساس نوع انتخاب شده در عملیات پیش ثبت نام در اختیار مشتری قرار گرفته است. لذا مسئولیت هر گونه افشای رمز عبور و نام کاربری به هر دلیل بر عهده مشتری بوده و کلیه مسئولیت های سوء استفاده های احتمالی از حساب کاربری مشتری بر عهده وی می باشد.

۴ در صورتی که رمز عبور مشتری بر اساس درخواست او از طریق پیامک ارسال شود، این رمز تنها به شماره تلفن همراهی که در مرحله پیش ثبت نام توسط مشتری ارائه شده است، ارسال خواهد شد. مشتری تأیید می کند که شماره تلفن همراه درج شده در این تعهدنامه متعلق به او یا تحت اختیار او است. از این رو، هرگونه مسئولیت ناشی از ادعای اشخاص ثالث مبنی بر مالکیت این شماره تلفن، به عهده مشتری خواهد بود. همچنین، در صورتی که به دلیل عدم دسترسی مشتری به شماره تلفن مذکور، اطلاعات عملیاتی سامانه به او ارسال نشود، سامانه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. به علاوه، اگر مشتری شماره تلفن همراه خود را به شخص دیگری واگذار کند، موظف است در سریع ترین زمان ممکن از طریق امکانات موجود در سامانه (مانند فرآیندهای اعلام شده یا تماس با پشتیبانی)، شماره جدید خود را به سامانه اطلاع دهد.

۵ رمز عبور مشتری تا حداکثر ۱۸۰ روز پس از آخرین تغییر معتبر است؛ بنابراین، مشتری موظف است پیش از پایان این مدت، رمز عبور خود را تغییر دهد. مشتری باید توجه کافی به قوانین و مقررات و جرایم رایانه ای داشته باشد، عواقب هرگونه رفتار خلاف قانون، متوجه وی خواهد بود.

مهر و امضای نماینده آی پاسارگاد

نام و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری

شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه | شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴

<https://ipasargad.ir>

تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان بیهقی، کوچه دهم غربی، پلاک ۲۱ طبقه سوم | کد پستی ۱۵۱۴۷۴۸۳۱۸

تاریخ:

شماره:

۶ مشتری، با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملزم می‌شود، ضمن رعایت مواد قانون، یاد شده و مقررات مربوطه، از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی و عملیات مشکوک گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب کاربری فعال خود در سامانه را ندهد. وی همچنین متعهد می‌شود که اطلاعات ارائه شده منطبق با آخرین تغییرات می‌باشد و علاوه متعهد و ملزم می‌شود که هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذی‌ربط (ثبت احوال و یا اسناد و یا املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات مربوطه در سامانه بارگذاری نماید.

۷ عملیات صدور و ابطال برخط مشمول کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجوزدار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که در سامانه عرضه شده است. از همین رو، کلیه مقررات و دستورالعمل‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، شامل فرآیند صدور و ابطال برخط در سامانه می‌باشد.

۸ سامانه هیچ‌گونه مسئولیتی در تعیین میزان سودهای صندوق‌های عرضه شده در سامانه را ندارد و هرگونه تغییر در امیدنامه و اساسنامه صندوق‌های عرضه شده صرفاً از طریق تارنمای هر صندوق در دسترس مشتری می‌باشد.

۹ در مواردی که بنا به عللی از قبیل خرابی تجهیزات کامپیوتری، سیستم پردازش داده‌ها، اختلال یا قطع خطوط ارتباطی، رویدادهای اجتناب‌ناپذیر و آنچه که خارج از کنترل سامانه می‌باشد، سامانه قادر به ارائه خدمات نباشد، مسئولیتی متوجه سامانه نخواهد بود. سامانه هیچ‌گونه تعهدی در خصوص تحقق سودهای پیش‌بینی شده در صندوق‌های عرضه شده در سامانه را ندارد.

۱۰ مشتری متعهد می‌شود که ۱۰۰ درصد سهم حساب معرفی شده به نام وی می‌باشد، اگر به هر دلیلی وجه سود واریزی به این حساب، مغایر با این بند باشد، در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه سامانه نخواهد بود.

۱۱ امکان لغو درخواست‌های صدور و ابطال برخط در سامانه فقط در زمان‌های بیان شده در سامانه و طی عملیات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌باشد. لذا هرگونه مسئولیت ناشی از زیان وارده بر مشتری در خصوص لغو درخواست‌های صدور و ابطال به عهده وی می‌باشد و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه سامانه نخواهد بود.

۱۲ در صورتی که مشتری گواهی سرمایه‌گذاری خود را از طریق پست سفارشی و یا از طریق نماینده سامانه درخواست نماید، می‌بایست هزینه‌های مربوط به پست و یا کارمزد ارسال از سوی سامانه را نقداً به حسابی که در سامانه معرفی شده است، واریز نماید.

۱۳ در صورتی که مشتری حقوقی باشد، صاحبان امضا به این وسیله تعهد می‌نمایند که هرگونه تغییراتی که در دارندگان امضا داده شود را فوراً به سامانه از طریق قابلیت مربوطه که در سامانه تعبیه شده معرفی نمایند. پس از آن، صاحبان امضا مجاز جدید را معرفی نمایند. در صورت انحلال و یا ورشکستگی، مدیر یا مدیران تصفیه جایگزین شرکت حسب مورد خواهند شد.

مهر و امضای نماینده آی‌پاسارگاد

نام و نام‌خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری

تاریخ:

شماره:

۱۴ در صورتی که مشتری گواهی سرمایه‌گذاری خود را گم نموده و یا از وی سرقت شده باشد، موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سامانه مفقودی گواهی سرمایه‌گذاری را اعلام نماید. در غیر این صورت کلیه مسئولیت‌ها و عواقب احتمالی بر عهده مشتری می‌باشد.

۱۵ مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در هر صندوق متفاوت می‌باشد، لذا مشتری می‌بایست با استفاده از سامانه مقررات سرمایه‌گذاری مربوط به هر صندوق عرضه شده را بر اساس آخرین نسخه امیدنامه و اساسنامه مطالعه نماید. به عنوان مثال، اگر صندوق سرمایه‌گذاری صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را از طریق سود پرداختی به مشتری امکان‌پذیر سازد، در این صورت، مشتری کافی است گزینه مربوطه را انتخاب نماید.

۱۶ به دلیل عملیات تسویه درگاه شاپرک که طی آن وجه واریزی مشتری با یک روز تأخیر وارد حساب‌های صندوق‌های عرضه شده در سامانه می‌شود، صدور برخط واحدهای سرمایه‌گذاری حداکثر با یک روز کاری تأخیر نسبت به واریز حضوری در شعب بانک‌ها می‌باشد.

۱۷ مشتری اقرار می‌نماید که با امضا ذیل این برگه کلیه مفاد و بندهای اساسنامه و امیدنامه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در سامانه عرضه شده است را مطالعه و قبول نموده است.

۱۸ مبلغ نمایش داده شده بابت خرید و یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت غیرقطعی بوده و مبلغ قطعی بر اساس تاریخ‌هایی که در هنگام واریز وجه توسط مشتری نمایش داده می‌شود، محاسبه می‌گردد. تتمه صدور واحدها طی ۲ روز کاری بعد به حساب مشتری واریز می‌گردد.

۱۹ عملیات خرید واحدهای سرمایه‌گذاری منحصراً از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی انجام می‌شود.

۲۰ مشتری متعهد می‌شود در صورتی که از کارت بانکی شخص دیگری نسبت به واریز وجه و خرید واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام نماید در قبال ادعای احتمالی اشخاص ثالث نسبت به واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی که از کارت بانکی آن‌ها صادر شده باشد پاسخگو باشد و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه سامانه و صندوق‌های عرضه شده در سامانه نمی‌باشد.

۲۱ اگر مشتری در ثبت نام اظهار نماید که کد بورسی ندارد و متقاضی دریافت آن می‌باشد، سامانه می‌تواند پس از اخذ استعلام مربوطه از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق کارگزاری‌های طرف قرارداد، کد بورسی مربوطه را دریافت و به مشتری اعلام نماید.

مشتری متعهد می‌گردد با امضای ذیل این تعهدنامه، کلیه مفاد و مقررات عملیات مربوط به کلیه محصولات سامانه را که در این تعهدنامه ذکر شده است تایید نموده و با امضای ذیل تعهدنامه کلیه شرایط ذکر شده در آن را قبول دارد.

مهر و امضای نماینده آی پاسارگاد

نام و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری